

1500934-50.2022.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018). E: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500934-50.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500934-50.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244852/2022 - DEL.POL.PERUIBE, GB8259-1/2022 - DEL.POL.PERUIBE, 2244852 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO SILVA AVELINO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

BRUNO DA SILVA AVELINO e JOÃO MARCOS GOMES MACHADO, qualificado nos autos, foram pelo Ministério Público, o primeiro como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c art. 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal; e o segundo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, II, alínea "j", na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de setembro de 2022, por volta das 17h08min, na Rua Beira Rio, n.º 110, Caixote, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, em unidade de desígnios, comunhão de propósito e contando com a participação de João Marcos Gomes Machado, o acusado Bruno trazia consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 18 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, com preso bruto de 128,42 gramas, 64 porções de cocaína, com peso bruto de

108,00 gramas, e 168 porções de crack, com peso bruto de 60,69 gramas, conforme auto de constatação preliminar de fls. 14, e laudo químico toxicológico juntado às fls. 157/159, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, o acusado João Marcos Gomes Machado, concorreu para a prática do crime de tráfico acima descrito, na medida em que exercia a função conhecida como "olheiro", a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da Covid-19.

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2022 (fls. 74/78).

Devidamente citado (fls. 177), o réu Bruno apresentou resposta escrita à acusação (fls. 168/173).

Devidamente citado (fls. 178), o réu João apresentou resposta escrita à acusação (fls. 161/164).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi mantida a audiência de instrução, debates e julgamento designada.

Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa dos réus, no que lhe concerne, alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição dos acusados ou, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o réu Bruno.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 18), laudo toxicológico (fls. 157/159), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A testemunha Ricardo Sobral de Oliveira, policial militar, disse que estavam em duas viaturas e que receberam denúncias de que havia tráfico no Caixote. Que disseram que os indivíduos que estavam traficando estavam em frente à viela. Que ao chegar ao local o olheiro os avistou e avistou vulgo Bulldog. Que Bulldog correu sentido viela, mas a outra patrulha conseguiu interceptá-lo. Que ele lançou uma bolsa em cima de um telhado de uma das casas. Que deteve o olheiro. Que não conhecia nenhum dos dois. Que Bulldog é o mais forte e o da esquerda é o Bulldog. Que subiram no telhado da casa e alcançaram a bolsa que continha maconha, cocaína e crack. Que Bulldog disse que trabalhava no local para ganhar dinheiro vendendo drogas. Que o olheiro negou, disse que só estava usando drogas. Que deteve primeiro o olheiro e na viela foi detido pelo seu parceiro o Bulldog. Que o olheiro deu o aviso que a polícia estava no local. Que foi efetuado o cerco no local em razão da denúncia recebida. Que os dois estavam menos de 30 metros um do outro.

A testemunha Marcelo Lourenço dos Santos, policial militar, disse que no dia dos fatos recebeu denúncia de que no local (Caixote) onde é local de tráfico de drogas conhecido na cidade. Que ao adentrar a via viu um dos réus com uma sacola preta nas mãos e ouviu o campana gritando sobre a presença da polícia. Que o indivíduo que correu lançou a sacola em cima do telhado de uma casa. Que deteve esse indivíduo. Que pegaram a sacola e dentro dela havia dinheiro, maconha, cocaína e crack. Que o campana disse que só era usuário e o outro admitiu a traficância. Que os réus estavam aproximadamente uns 5 ou 6 metros próximos.

Interrogado, o réu Bruno confessou a prática do crime a ele imputado. Disse que estava vendendo drogas cerca de 4 meses, uma vez por semana. Que chegava a cobrir a função de sacola. Que era chamado quando precisavam que ele trabalhasse. Que quando trabalhava possuía um campana certo. Que não sabe o nome do campana. Que confessou para os policiais a traficância. Que João estava detido pelo policial quando o viu.

Que a sacola era sua mesmo e que não é conhecido como Bulldog. Que o policial na Delegacia que o chamou de Bulldog por causa de amizade de infância. Que João não é olheiro, mas é usuário. Que no dia não tinha vendido drogas para João. Que João mora na Viela e foi pego em frente à sua casa.

Interrogado, o réu João Marcos negou a prática do crime a ele imputado. Disse que estava em casa porque era feriado e estava em frente à sua casa quando a viatura chegou. Que viu um menino correndo. Que o policial o abordou e o colocou sentado num tronco. Que Foi levado pelo policial "por neurose". Que o policial pedia informações sobre a moto de seu filho que havia sido roubada, mas que não sabia de nada. Que acredita que o policial ficou com raiva e se vingou. Que no dia dos fatos havia usado maconha. Que conhece Bruno há pouco tempo e que são vizinhos de três casas. Que Bruno estava vendendo drogas no dia. Que não chegou a ver Bruno jogando sacola, mas o viu correndo. Que estava sentado na frente da sua casa onde há muito usuário de crack. Que acredita que a biqueira é particular, mas não é do PCC. Que não conhece o dono da biqueira. Que estava trabalhando na época em que foi preso. Que é usuário de drogas. Que no dia comprou drogas mais cedo e que não comprou com Bruno. Que viu a viatura chegando na viela de onde estava sentado. Que não avisou a presença de polícia no local. Que estava aproximadamente 25 metros de Bruno. Que é inocente e se tivesse cometido o crime teria confessado, pois está passando dificuldades no presídio.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, o policial sequer conhecia o réu, não havendo prova de que tivesse interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelos réus encontra-se isolada nos autos, não se sustentando o fato de que um deles seria mero usuário de entorpecentes, uma vez que ambos os policiais afirmaram de forma coesa que avistaram o réu João gritar quando as viaturas adentraram a viela avisando a presença da polícia, caracteriza, portanto, sua atividade de olheiro. Com efeito, descabe afastar a validade dos depoimentos dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Além disso, como dito, existem nos autos o auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 18), laudo toxicológico (fls. 157/159) confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas o "crack" e a "cocaína", entorpecentes altamente nocivos à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores - Recurso defensivo - Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 - Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas - Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico de drogas - Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") - Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida - Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau.

(TJSP. Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018). E: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente - Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos - Descabimento - O montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal - Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)". Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes,

verifica-se que o réu Bruno possui condenação penal anterior transitada em julgado nos autos do processo n.º 0006791-40.2011 (fls. 63/66) situação que deve ser considerada em seu prejuízo com a exasperação de sua pena. O réu João também possui condenação penal anterior transitada em julgado nos autos do processo n.º 0000654-69.2013 e 0001580-47.2016 (fls. 59/62) situação que deve ser considerada em seu prejuízo com a exasperação de sua pena. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social dos réus, tampouco quanto à personalidade dos agentes. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face dos réus. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima, entende-se que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada.

Diante de tais considerações, para o réu Bruno, fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal; e para o réu João, fixa-se a pena-base em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados no piso legal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal) para o réu Bruno pela condenação nos autos do processo n.º 0001206-36.2013 (fls. 63/66). Também presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal) para o réu João pela condenação nos autos do processo n.º 0004178-37-2017 (fls. 59/62).

Ausente a agravante de pena prevista pelo art. 61, II, "j", do Código Penal posto que não demonstrado que a prática delitiva tenha sido facilitada ou influenciada de qualquer forma em razão de calamidade pública (pandemia), nesse sentido, inclusive:

EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA, - ACOLHIMENTO – Tendo em vista que, in casu, não se verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime, de rigor o afastamento da referida agravante. Embargos acolhidos, para, afastada a circunstância agravante da calamidade pública, reduzir as penas. (TJSP. Embargos Infringentes e de Nulidade 1506022-63.2021.8.26.0228; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) apenas em benefício do réu Bruno, restando-a compensada com a agravante de reincidência.

Assim, fica a pena intermediária para o réu Bruno fica estabelecida em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal, calculados no piso legal; e para o réu João fica estabelecida em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 1079 (mil e setenta e nove) dias-multa, calculados no piso legal.

Ausentes causas de aumento de pena.

Inaplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois não preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade e bons antecedentes).

Assim, resta estabelecida como sendo definitiva para o réu Bruno a pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal, calculados no piso legal; e para o réu João a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 1079 (mil e setenta e nove) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional inicial fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "a", do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44 e 77, ambos do Código Penal (reincidência e maus antecedentes), deixa-se de substituir ou suspender a pena do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para

(a) CONDENAR o réu BRUNO DA SILVA AVELINO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal; (b) CONDENAR o réu JOÃO MARCOS GOMES MACHADO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 29, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1079 (mil e setenta e nove) dias-multa, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

Encontrando-se os réus presos no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenados, razão pela qual deixo de lhes conceder o direito ao recurso em liberdade, sobretudo por não ter sido alterado o quadro fático que autorizou a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Anote-se que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que o acusado se encontra preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita, bem como o perdimento de eventual quantia em dinheiro encontrada por ocasião de sua prisão.

Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da lei.

A sentença foi lida de forma equivocada em audiência quanto à pena aplicada ao réu Bruno, motivo pelo qual determino sejam as partes intimadas a manifestar interesse recursal, restando nula a declaração deste juízo feito em audiência quanto ao recebimento do recurso manejado pela Defesa e o trânsito em julgado para o Ministério Público.

P.I.C.

Peruíbe, 14 de dezembro de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA